Fahrlässige Falschangaben

Englisches Vertragsrecht | Negligent misrepresentation | Gesetz und Common Law

Wer machte die Angabe und wer schloss den Vertrag? Diese Fragen helfen, den Schadensersatz nach Section 2(1) des Misrepresentation Act 1967 von einem Anspruch wegen fahrlässiger Auskunft nach Common Law abzugrenzen. Zunächst geht es um die gesetzliche Anspruchsgrundlage.

1. Vertrag und Angabe bestimmen

Prüfen Sie eine rechtlich erhebliche Falschangabe des Vertragspartners oder einer Person, die für ihn handelt. Was war falsch oder irreführend? Wie beeinflusste die Angabe den Abschluss, und welcher Schaden entstand? Section 2(1) greift ein, wenn der Erklärende bei einer arglistigen Falschangabe schadensersatzpflichtig wäre. Eine gesonderte deliktische Sorgfaltspflicht ist hierfür entbehrlich.

2. Wer muss vernünftige Gründe nachweisen?

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, muss der Erklärende nachweisen, dass er die Angabe bis zum Abschluss tatsächlich für richtig hielt und dafür vernünftige Gründe hatte. Prüfen Sie seinen tatsächlichen Glauben und dessen objektive Grundlage getrennt. Ein ehrlicher Glaube kann unzureichend begründet sein.

3. Howard Marine | Widersprüchliche Quellen

Der Eigentümer von Lastkähnen gab eine zu hohe Tragfähigkeit an. Sein Vertreter stützte sich auf eine Zahl aus Lloyd’s Register, obwohl die Schiffspapiere einen niedrigeren Wert nannten. Der Court of Appeal sah keine hinreichend belegte Grundlage dafür, der Registerzahl den Vorzug zu geben.

4. Den Informationsstand bis zum Abschluss prüfen

Unterscheiden Sie die verfügbaren Informationen bei Abgabe der Erklärung von späteren Informationen vor Vertragsschluss. Wer prüfte die Unterlagen? Wie wurden Widersprüche geklärt? Hatte die Angabe weiterhin eine vernünftige Grundlage?

> Legal English | **Reasonable grounds for belief** bezeichnet eine objektiv tragfähige Grundlage. **Up to the time the contract was made** gibt das Ende des maßgeblichen Zeitraums an.

Fahrlässige Auskunft im Deliktsrecht

1. Hedley Byrne v Heller | Eine Bonitätsauskunft

Eine Werbeagentur bat über ihre eigene Bank um eine Auskunft zu ihrem Kunden Easipower. Heller erteilte eine günstige Auskunft unter ausdrücklichem Haftungsvorbehalt. Die Agentur vertraute darauf und erlitt einen Verlust, als Easipower in Liquidation ging. Das House of Lords erkannte an, dass bei bestehender Sorgfaltspflicht auch reine Vermögensschäden ersatzfähig sein können. Der Vorbehalt schloss hier eine Übernahme von Verantwortung aus.

2. Sorgfaltspflicht | Übernahme von Verantwortung

Prüfen Sie die Beziehung, den Zweck der Auskunft und den vorgesehenen Empfänger. Eine Verantwortungsübernahme kann sich objektiv daraus ergeben, dass ein fachkundiger Berater Informationen in Kenntnis ihres konkreten Verwendungszwecks erteilt und Vertrauen darauf vernünftig ist. Ein Vertrag zwischen Berater und Empfänger ist dafür entbehrlich.

3. Pflichtverletzung, Vertrauen und Schaden

Die klagende Partei muss Pflicht, Sorgfaltsverstoß, tatsächliches und vernünftiges Vertrauen sowie einen daraus folgenden Schaden im Schutzbereich der Pflicht darlegen und beweisen. Maßgeblich ist der Zweck der Auskunft. In *Playboy Club* hatte die Bank gegenüber der ihr nicht offengelegten Partei, die auf die Auskunft vertraute, keine Verantwortung übernommen.

4. Haftungsvorbehalte im Kontext lesen

Prüfen Sie Empfänger, Zeitpunkt und Reichweite eines Vorbehalts. Er kann die Übernahme von Verantwortung betreffen oder eine bestehende Haftung beschränken. Soweit Section 2(2) des Unfair Contract Terms Act 1977 greift, muss ein Ausschluss der Haftung für fahrlässig verursachte Vermögensschäden dem Angemessenheitstest genügen.

> Legal English | **Pure economic loss** bezeichnet einen reinen Vermögensschaden, der unabhängig von einer Personenverletzung oder Beschädigung eigener Sachen entsteht.

Anspruch und Rechtsfolgen

1. Anspruchsgegner | Vertragspartner oder externer Berater?

Section 2(1) betrifft die Angabe des Vertragspartners, auch wenn sie in seinem Namen abgegeben wurde. Ein unabhängiger Berater kann deliktisch haften, wenn die Voraussetzungen des Common Law erfüllt sind. Entscheidend ist, in welcher Rolle er sprach.

2. Beweislast | Wer muss was nachweisen?

Bei Section 2(1) beweist die klagende Partei die gesetzlichen Voraussetzungen. Der Erklärende muss vernünftige Gründe und tatsächlichen Glauben nachweisen. Im Deliktsrecht muss die klagende Partei Sorgfaltspflicht, Verstoß, Vertrauen und Schaden belegen. Was der Erklärende glaubte und worauf der Empfänger vertraute, sind getrennte Beweisfragen.

3. Schadensersatz | Unterschiedliche Grenzen

Nach *Royscot* gilt für Section 2(1) der Maßstab des *deceit*. Unmittelbar entstandene Schäden können auch ohne Vorhersehbarkeit ersatzfähig sein. Im Deliktsrecht ist bei Fahrlässigkeit zu prüfen, ob die Schadensart vernünftigerweise vorhersehbar war und vom Zweck der Pflicht erfasst wird. In beiden Fällen sind die Ursächlichkeit nachzuweisen und eine doppelte Entschädigung zu vermeiden.

4. Rückabwicklung und vertragliche Beschränkungen

Die Rückabwicklung setzt eine eigene Prüfung voraus. Bei einer nicht arglistigen Falschangabe kann das Gericht nach Section 2(2) Ersatz anstelle der Rückabwicklung zusprechen, solange das Recht dazu besteht. Im Geschäftsverkehr kann eine Klausel, die Ansprüche oder Rechtsbehelfe wegen *misrepresentation* beschränkt, der Angemessenheitsprüfung nach Section 3 unterliegen. Das kann auch eine Klausel über fehlendes Vertrauen betreffen.

> Fallprüfung | Ordnen Sie jedem Anspruchsgegner die konkrete Angabe, den Haftungsgrund, die Beweislast und den Schaden zu. Prüfen Sie dann, welche Haftung ein Vorbehalt erfasst.

Übungsfall und Quellen

Die Kühlanlagen

Ein Großhändler kauft Kühlanlagen. Vor Vertragsschluss behauptet der Lieferant, die Geräte hielten voll beladen −18 °C. Das eigene Handbuch nennt bei dieser Beladung eine höhere Temperatur. Ein unabhängiger Ingenieur ohne Vertrag mit dem Großhändler sendet diesem für die Kaufentscheidung einen unterzeichneten Bericht. Er bestätigt den Wert, hat aber nur leere Geräte getestet. Der Großhändler vertraut auf beide Angaben. Weil die Geräte die Temperatur nicht halten, entstehen zusätzliche Lagerkosten.

Musterlösung

Lieferant. Die Angabe betrifft die vorhandene Leistungsfähigkeit. War sie falsch, für den Abschluss mitursächlich und schadensursächlich, ist Section 2(1) zu prüfen. Das abweichende Handbuch erschwert den Nachweis vernünftiger Gründe.

Ingenieur. Empfänger und Zweck des Berichts sprechen für eine Sorgfaltspflicht. Der Test leerer Geräte für eine Angabe zur Volllast deutet auf einen Verstoß hin. Prüfen Sie, ob das Vertrauen vernünftig war und die Mehrkosten zu den Risiken zählen, die der Bericht abdecken sollte.

Nachweis des Schadens. Hätte die richtige Information die Kaufentscheidung verändert? Kaufprotokoll und Rechnungen für die Ersatzlagerung können den Zusammenhang zwischen der Falschangabe und den Mehrkosten belegen.

> Abwandlung | Der Bericht diente allein der Wartungsplanung des Lieferanten. Er gelangte ohne Wissen des Ingenieurs zum Großhändler. Prüfen Sie erneut, ob der Ingenieur für diese Person und diese Kaufentscheidung Verantwortung übernommen hatte.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetze

Misrepresentation Act 1967 ss 2–3 | Gesetzliche Regeln
Howard Marine v A Ogden & Sons [1978] QB 574 | Vernünftige Gründe
Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 | Verantwortungsübernahme
Banca Nazionale del Lavoro v Playboy Club [2018] UKSC 43 | Identität des Empfängers
Manchester Building Society v Grant Thornton [2021] UKSC 20 | Schutzbereich
Royscot Trust Ltd v Rogerson [1991] 2 QB 297 | Schadensberechnung
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Ersatz statt Rückabwicklung
First Tower Trustees Ltd v CDS [2018] EWCA Civ 1396 | Vertrauensausschluss
Unfair Contract Terms Act 1977 s 2(2) | Haftungsausschluss